

Agencia Tributaria

TRIBUNAL DE PRUEBAS SELECTIVAS AL CUERPO GENERAL
ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO,
ESPECIALIDAD AGENTES DE LA HACIENDA PUBLICA,
(RES.: 30-06-10, BOE DE 10.07.10)

Supuesto Teórico-Práctico

29 de enero de 2011

APARTADO PRIMERO. PREGUNTAS NUMEROS 1 a 8.

D. Juan Molina, residente en Madrid y empleado por cuenta ajena, está casado en régimen de gananciales con Dª Manuela Gómez, quien regenta también en Madrid, en calidad de administradora única, un negocio de ferretería bajo la denominación de *Tornillerías aplicadas S.A.* El matrimonio tiene contratado un empleado de hogar que está dado de alta en el correspondiente Régimen Especial de la Seguridad Social.

Con fecha 10-05-2009 D. Juan presentó declaración individual por IRPF correspondiente al ejercicio 2008, solicitando una devolución por importe de 140,00€ que aún no le ha sido hecho efectiva. En relación con esta solicitud, con fecha 10-03-2010, la Administración de la AEAT le comunica el inicio de un procedimiento de comprobación limitada, así como la puesta de manifiesto del expediente y la apertura del trámite de alegaciones. Terminado el procedimiento, con fecha 28-04-2010 la Administración envía notificación de liquidación provisional por importe total de 430,00€. La notificación es recibida por D. Juan con fecha 12-05-2010.

D. Juan y Dª Manuela tienen una hija, María, de 17 años, quien ha presentado declaración individual por IRPF correspondiente al ejercicio 2009, con resultado a ingresar 250,00€ domiciliando el pago. Posteriormente, comprueba que el banco le ha efectuado el cargo el 30 de junio de 2010 por el doble de importe autoliquidado, es decir 500,00€, habiéndose ingresado esta última cantidad en el Tesoro Público.

Como consecuencia de incumplimientos fiscales incurridos en el ejercicio 2008, *Tornillerías aplicadas, S.A.* tiene deudas pendientes con la Hacienda Pública por valor de 9.500,00€, liquidadas en 2009, con el siguiente desglose:

concepto	cuota	sanción	situación deuda
Impto. s/Sociedades	3.000,00	1.000,00	apremiada, pendiente ingreso
IVA	4.000,00	1.500,00	apremiada, pendiente ingreso

Con fecha 27-6-2010 *Tornillerías aplicadas, S.A.* cesa en la actividad, se disuelve y liquida, dejando de ingresar el IVA correspondiente a los dos primeros trimestres de 2010.

Pregunta nº. 1

En relación con la notificación de inicio de comprobación limitada, enviada por la Administración a D. Juan con fecha 10-03-2010, indique de que plazos dispone el contribuyente para efectuar alegaciones.

Pregunta nº. 2

¿Cuál será el plazo de ingreso de la liquidación enviada por la Administración con fecha 28-04-2010?

Pregunta nº. 3

Indique si la Administración podría proceder a la compensación de oficio, dentro del periodo voluntario de ingreso de la liquidación notificada a D. Juan, con la devolución pendiente de pago al mismo.

Pregunta nº. 4

¿Están obligados D. Juan y Dª Manuela a practicar retención como pagadores de las retribuciones al empleado de hogar que tienen contratado? Justifique brevemente la respuesta.

Pregunta nº. 5

Indique qué puede hacer Dª María para recuperar de la Administración los 250,00€ ingresados de más; ¿ De qué plazo dispone para hacerlo? ¿Tiene derecho a algún tipo de compensación por el perjuicio que le ha sido causado?

Pregunta nº. 6

En relación con el cese de actividad y liquidación de Tornillerías aplicadas, S.A. indique que tipo de responsabilidad tendrán los socios y, en su caso, hasta qué límite alcanzaría la responsabilidad patrimonial de dichos socios.

Pregunta nº. 7

Respecto de la sanción que pudiera corresponder a Tornillerías aplicadas, S.A. por el incumplimiento de la obligación legal de liquidar el IVA en el año 2010 ¿será exigible a los socios? De ser afirmativa la respuesta, indique si dicha responsabilidad tiene algún límite.

Pregunta nº. 8

Indique el número de Libro, Registro u Obligación en cada uno de los sistemas de determinación del rendimiento, que deben llevar los contribuyentes del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades empresariales y actividades profesionales, que se relacionan a continuación:

Libros, Registros y Obligaciones:

1. *Libro Registro de ventas e ingresos.*
2. *Libro Registro de provisiones de fondos y suplidos.*
3. *Libro Registro de ventas o ingresos si determinan el rendimiento en función del volumen de operaciones.*
4. *Libro Registro de compras y gastos.*
5. *Libro Registro de bienes de inversión.*
6. *Obligación de conservar justificantes de los módulos aplicados.*
7. *Contabilidad según Código de Comercio.*
8. *Obligación de conservar facturas emitidas y recibidas.*
9. *Libro Registro de gastos.*
10. *Libro Registro de ingresos.*
11. *Libro Registro de bienes de inversión si deducen amortizaciones.*

Sistemas de determinación del rendimiento:

a) *Actividades empresariales.*
   - *Estimación directa normal (en general)*
   - *Estimación directa simplificada*
   - *Estimación objetiva*

b) *Actividades profesionales.*
   - *Estimación directa*

Observaciones:

Un Libro Registro u Obligación puede repetirse una o varias veces.

APARTADO SEGUNDO. PREGUNTAS NUMEROS 9 a 16.

El día 03-08-2006 la Inspección de Hacienda del Estado inició un procedimiento inspector a la sociedad FAROS DE LA CORUÑA S.A. Recogió la notificación en el domicilio fiscal de la entidad, la recepcionista, Dª. Irene Rivera.

El procedimiento hacía referencia al IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, periodo impositivo 2004, con alcance general, y al IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA), periodos de liquidación del 1º al 3º trimestre de 2004, ambos incluidos, con alcance parcial, limitado a la comprobación de las cuotas deducidas.

El 25-08-2006 se comunicó a la entidad que se ampliaban las actuaciones al 4º trimestre de 2004 y al 1º trimestre de 2005, por el concepto IVA.

Durante la instrucción del expediente no se produjeron incidencias destacables. No obstante, el 02-09-2006 se remitió la documentación oportuna al Ministerio Fiscal, informándosele de la existencia de indicios sobre la comisión de un delito contra la Hacienda Pública, de los previstos en el artículo 305 del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en relación a los conceptos y periodos previamente indicados.

El Juzgado de Instrucción número 248 de La Coruña, con fecha 17-07-2008, dictó un auto de sobreseimiento provisional de las actuaciones en el ámbito penal por no apreciar indicios fundados de la participación del administrador único de la entidad y principal accionista, D. Pedro-Pablo Pineda Pato, en la comisión de los hechos denunciados.

acaba de interwpc. Nohi.

El 11-04-2009, por la jurisdicción penal se remitieron los autos a la Abogacía del Estado, el cual comunicó lo actuado por el Juzgado a la Inspección del Hacienda del Estado, ese mismo día, a los efectos de que pudieran iniciarse o reanudarse las actuaciones administrativas de carácter inspector.

En fecha 26-09-2009 se notificó a FAROS DE LA CORUÑA S.A. la comunicación de reanudación de las actuaciones en vía administrativa. El 13-10-2009 no acudió a las oficinas administrativas de la Inspección, donde estaba citado a las 10:00 horas.

El 28-02-2010 se le notifica el inicio del plazo para presentar alegaciones. No presenta alegaciones. Concluido el trámite de audiencia, las actas se extienden y firman de disconformidad el 30-04-2010.

En las actas se propuso la liquidación de cuotas tributarias por importe de 1.000.000 euros por el IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES, y de 600.000 euros por el IVA.

El acuerdo de liquidación, que ratifica la liquidación propuesta, se notifica el 30-05-2010.

Por otra parte la Inspección también ha decidido comprobar la situación tributaria del administrador de la entidad, D. Pedro-Pablo Pineda Pato, y de su cónyuge, Dª. Rosalía Mosquera, los cuales presentan sus declaraciones del IRPF por la modalidad conjunta.

El funcionario de la Inspección, el día 04-06-2010, se persona directamente en el local comercial donde desarrollan la actividad de venta de juguetes, comunicándoles formalmente el inicio de las actuaciones de investigación y comprobación por el concepto IRPF, periodos impositivos 2007 y 2008.

En ambas declaraciones habían consignado cantidades a devolver por la Hacienda Pública. Por el 2007, solicitaron y obtuvieron la devolución solicitada de 1.000 euros. Por el periodo 2008, solicitaron 3.000 euros, que todavía no habían sido objeto de devolución por la Administración tributaria.

Como consecuencia de las actuaciones realizadas, firman un acta de conformidad, liquidándose 8.000 euros a ingresar por el ejercicio 2007 y 10.000 euros a ingresar por 2008. Abonan las cantidades liquidadas en las actas en periodo voluntario, y no presentan recurso alguno. Igualmente, abonan las correspondientes sanciones en periodo voluntario de pago.

Pregunta nº. 9

En las actuaciones realizadas a la empresa FAROS DE LA CORUÑA S.A ¿Se ha respetado el plazo de 12 meses, previsto en el artículo 150.1. de la Ley General Tributaria? Para ultimar el procedimiento inspector ?
Justifique la respuesta.

Pregunta nº. 10

A efectos de la interrupción injustificada del procedimiento inspector ¿Se ha respetado el plazo de seis meses a que se refiere el artículo 150.2 de la Ley General Tributaria?
Justifique la respuesta.

Pregunta nº. 11

¿Puede FAROS DE LA CORUÑA S.A. solicitar a la Administración Tributaria que las actuaciones de comprobación e investigación relativas al IVA tengan carácter general? En su caso, ¿Qué plazo tendría para solicitarlo y qué plazo tendría la Administración Tributaria para ampliar las actuaciones?

Pregunta nº. 12

¿Puede la Inspección de Hacienda ampliar las actuaciones del IVA, respecto del 4º trimestre de 2004? ¿Y respecto del 1º trimestre de 2005?

Pregunta nº. 13

¿Está legitimada Dª. Irene Rivera para recibir las notificaciones de FAROS DE LA CORUÑA S.A? En el caso de que las notificaciones hubiesen sido rechazadas, ¿Habría tenido algún efecto el intento de notificación?

Pregunta nº. 14

En la comprobación de D. Pedro Pablo y Dª. Rosalía ¿Puede el funcionario de la Inspección personarse en el domicilio fiscal del interesado e iniciar las actuaciones, sin haber realizado una comunicación previa?

Pregunta nº. 15

¿Qué infracciones, en su caso, han cometido ambos cónyuges? Indique los tipos de infracción y la base de la sanción que les pudiese corresponder en cada caso.

Pregunta nº. 16

¿Puede el importe de las sanciones ser objeto de alguna reducción? Justifique la respuesta.

APARTADO TERCERO. PREGUNTAS NUMEROS 17 a 24.

D. Antonio Alonso, residente en Madrid y empleado por cuenta ajena, está casado en régimen de gananciales con Dª Ángela Hernández, quien regenta en Madrid un negocio de venta de productos informáticos. Asimismo, el matrimonio posee una cuenta corriente en el Banco XX y D. Antonio es titular de un depósito a plazo en el mismo banco.

Con fecha 20-06-2009 D. Antonio presenta declaración individual por IRPF correspondiente al ejercicio 2008, ingresando 540,00€.

El 20-10-2009 D. Antonio y Dª Ángela compran para su sociedad de gananciales por 160.000,00€ un apartamento en la playa a un extranjero no residente en España. El pago se realiza en efectivo en el momento de la firma de la escritura de compra-venta, sin efectuar retención alguna.

Por su parte Dª Ángela, sin que medie requerimiento de la Administración, presenta con fecha 4 de enero de 2010 declaración individual por IRPF correspondiente al ejercicio 2008, efectuando el ingreso correspondiente por importe de 1.200,00€. Con fecha 20-2-2010 la Administración de la Agencia Tributaria le notifica, la imposición de las penalizaciones que le corresponden por ingresar fuera de plazo. Dª Ángela no recurre la liquidación, ni efectúa el ingreso correspondiente, ante lo cual la Agencia Tributaria con fecha 20-4-2010 le notifica la providencia de apremio, que fue recogida por el portero de la finca de su domicilio. Dª Ángela recurre ante el Tribunal Económico Administrativo Regional la providencia de apremio, alegando que se ha cuantificado erróneamente la penalización notificada.

En la misma fecha (04-01-2010) Dª Ángela presenta declaraciones de IVA correspondientes al 3º y 4º trimestres de 2009, así como el correspondiente resumen anual, efectuando un ingreso de 6.000,00€ correspondiente al 4º trimestre y solicitando el fraccionamiento del importe a ingresar por el 3º trimestre que asciende a 12.000,00€. Con fecha 4-2-2010, y antes de que la Administración le haya notificado la concesión o denegación del mismo, Dª Ángela desiste de su solicitud ingresando la cantidad adeudada.

Pregunta nº. 17

¿Incurren D. Antonio y Dª Ángela en algún tipo de responsabilidad por no haber efectuado retención en la compra del inmueble?

Pregunta nº. 18

¿Qué penalización corresponde imponer a Dª Ángela por presentar fuera de plazo su declaración de IRPF del ejercicio 2008?

Pregunta nº. 19

¿Cuál será la decisión que previsiblemente adoptará el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) en relación con el recurso económico-administrativo contra la providencia de apremio?

Pregunta nº. 20

¿Qué consecuencias se derivarán para Dª Ángela por el desistimiento de su solicitud de aplazamiento e ingreso de la deuda tributaria?

Pregunta nº. 21

En el supuesto de que Dª. Ángela no hubiese desistido de su solicitud de fraccionamiento del importe a pagar por el tercer trimestre del Impuesto sobre el Valor Añadido, y hubiese presentado aval otorgado por una entidad financiera, y se le hubiese concedido por la Administración Tributaria el mismo con fecha 10 de marzo de 2010 ¿ Qué interés de demora devengaría la concesión del fraccionamiento una vez presentado el aval y para qué periodo?

Pregunta nº. 22

¿Se puede embargar la cuenta corriente de Dª. Ángela y de D. Antonio por deudas de uno sólo de los cónyuges? ¿Se puede embargar el depósito a plazo de D. Antonio?

Pregunta nº. 23

¿Qué consecuencias tiene la recepción de la notificación por el portero de la finca? Indique cuales son los recargos del periodo ejecutivo y, en su caso, cuando se aplican.

Pregunta nº. 24

En el supuesto de que Dª. Ángela deba pagar la liquidación efectuada por la Administración Tributaria, de qué medios de pago dispone ¿Sería admisible el pago en dólares o en cualquier otra moneda distinta del euro?.

---------- o ----------